

1501997-85.2022.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei nº 11.343/06), inclusive o doravante descrito. Ainda de acordo com a denúncia, o réu, em tese, no dia 22 de junho de 2022, por volta das 11h00min, na Rua Jorge Vicente, nº 1, Jardim Residencial Roseira, nesta cidade e comarca de Limeira, trazia consigo, para fins de tráfico, 5 (cinco) flaconetes contendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501997-85.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501997-85.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2169134/2022 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 25700090 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2169134 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICON JEFERSON GOMES DE CARVALHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

MAICON JEFERSON GOMES DE CARVALHO, qualificado à fl. 07, foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, supostamente, que, em data inicial incerta, mas perdurando até o dia 22 de junho de 2022, nesta cidade e comarca de Limeira, juntamente com a pessoa identificada como Edson Henrique Bueno, associaram-se, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei nº 11.343/06), inclusive o doravante descrito. Ainda de acordo com a denúncia, o réu, em tese, no dia 22 de junho de 2022, por volta das 11h00min, na Rua Jorge Vicente, nº 1, Jardim Residencial Roseira, nesta cidade e comarca de Limeira, trazia consigo, para fins de tráfico, 5 (cinco) flaconetes contendo "cocaína", e tinha em depósito, para fins de tráfico, outros 4 (quatro) flaconetes da mesma substância, pesando no total 3,68 g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,

O réu apresentou defesa preliminar às fls. 93/97 por defensor constituído.

A denúncia foi recebida em 26 de julho de 2022 (fls. 106/107).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado ao final.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação parcial, absolvendo-se o réu da acusação do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição, por insuficiência probatória, em relação ao crime de associação para o tráfico, e a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas, no que concerne ao crime do artigo 33, da referida lei, realizando considerações sobre a pena.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a pretensão acusatória procede parcialmente.

Presentes a materialidade e a autoria do crime de tráfico, a partir da prisão em flagrante, do auto de exibição e apreensão a fls. 25/26, laudo de constatação a fls. 32/33, do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 123/128), e da prova oral colhida em juízo.

De fato, a testemunha Tiago Andrade Pucci, investigador de polícia na fase administrativa e em juízo, afirmou que estava em viatura descaracterizada, para realizar filmagens de eventuais vendas de drogas. Logo que estacionou, visualizou o réu fazer uma venda e, depois, foi em direção a uma mata fechada. Acionou a outra equipe, que efetuou a abordagem do acusado. Foram apreendidos dinheiro, drogas e dois celulares. Nas proximidades, foram localizados mais entorpecentes idênticos, tendo o réu assumido a traficância.

Nesse exato sentido foi o depoimento do outro policial civil, Rafael Varuzza, que disse ter realizado a abordagem, confirmando ter ouvido a confissão do acusado. Declarou que o réu autorizou a análise do celular, constatando-se que havia áudios entre Edson, conhecido por ser o gerente da biqueira, falando para o réu vender sozinho no local.

Na delegacia, o acusado Maicon disse que é somente usuário (fls. 12/13). Em juízo, apresentou a mesma versão, justificando que foi ao local para adquirir as drogas, tendo depois encontrado um motociclista, conhecido seu, por acaso, de modo que acabaram usando drogas juntos. Após, foi abordado pelos policiais, negando ter confessado informalmente a prática do tráfico aos agentes. Acrescentou que havia encontrado um celular na via pública no mesmo dia.

Note-se que o depoimento do réu ficou-se absolutamente isolado no conjunto probatório colhido no bojo destes autos, destoando dos depoimentos dos Policiais Cíveis.

Cumpra ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos policiais, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade.

Cediço, ainda, que não demonstrada nenhuma desavença entre os agentes públicos e o réu, sendo pouco crível que incriminassem falsamente pessoas inocentes. A respeito do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846).

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado - Recurso não provido. (Apelação nº 0017447-66.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, Relator Desembargador LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, 13ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 15.12.2016)

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

De fato, a quantidade de drogas, seu modo de acondicionamento, as circunstâncias da prisão, bem como a reincidência específica e o relato dos Policiais Cíveis, são elementos mais do que suficientes para caracterizar o intuito de traficância.

Curial assinalar que, mesmo se verdadeira a alegação de que é usuário, tal condição não é idônea, de per si, a excluir a prática do comércio espúrio, não sendo raros os casos em que, para manter e sustentar o próprio vício, o indivíduo concomitantemente realize a venda de entorpecentes. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de DROGAS - Recurso defensivo - Pretendida absolvição ou desclassificação - Impossibilidade - Materialidade, autoria e destinação das drogas evidenciadas - Palavra dos policiais às quais se empresta relevo probatório - A condição de mero usuário não exclui, por si só, a prática da mercancia ilícita - Condenação mantida - Pena bem dosada - Réu reincidente

específico - Confissão não verificada - Exegese da súmula nº 630, do STJ - Minorante inaplicável ante a recidiva - Regime fechado adequado ao caso e bem fundamentado na origem - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500179-76.2019.8.26.0232; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cesário Lange - Vara Única; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020, g.n.)

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado, resistência e conduzir veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para uso de drogas, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, bem como a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem delineadas. Provas dos autos sustentam de forma clara e indubitosa a condenação. Finalidade de mercancia caracterizada. A simples condição de usuário não exclui automaticamente a traficância. Inviabilidade de desclassificação para uso próprio. Condenação pelo delito de tráfico era mesmo de rigor. Crime de resistência caracterizado. Disparo de arma de fogo contra os policiais. Da mesma forma, crime de dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano configurado. Dosimetria não merece reparo. Aplicação do redutor mantida à míngua de apelo ministerial. Regime fechado bem fundamentado para o tráfico. Regime semiaberto mantido para os delitos apenados com detenção. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0002419-41.2017.8.26.0537; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/09/2019; Data de Registro: 06/09/2019, g.n.)

A materialidade e a autoria do delito de associação ao tráfico, por outro lado, não restaram configuradas, notadamente porque não colacionadas aos autos as mensagens do aparelho celular que confirmariam o prévio conluio.

Passo a dosar a pena, nos limites do artigo 68, do Código Penal.

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do CP, e 42, da Lei nº 11.343/2006 são favoráveis, logo fixo a pena-base no mínimo, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência (fls. 36/37), de forma que agravo a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta três) dias-multa. Não há atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de modificação de pena, ressaltando-se que a reincidência específica obsta o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tornando-se definitiva a reprimenda penal em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, ausentes elementos que permitam aferir a condição econômica do réu.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, a teor do artigo 33, do Código Penal, e do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, tendo em vista o montante de pena imposta, a reincidência e a gravidade em concreto do delito, que fomenta a prática de inúmeros outros crimes violentos, consiste em uma das maiores fontes de sustentação econômica de organizações criminosas, alicia milhares de adolescentes para o ambiente infracional e causa o vício maldito de significativo número de pessoas, em detrimento de sua dignidade pessoal e de seus familiares.

Incabíveis a substituição das penas privativas de liberdade e o sursis, porquanto não preenchidos os requisitos legais, dada a quantidade de pena e a gravidade em concreto dos crimes.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória, para CONDENAR o réu MAICON JEFERSON GOMES DE CARVALHO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato, bem como para ABSOLVÊ-LO da acusação de prática de conduta do artigo 35, da Lei de Drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante este processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram sua prisão, em especial, a reincidência específica e a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto do delito praticado e as nefastas consequências do tráfico de drogas para a sociedade em geral (art. 312, do CPP), fomentando outros delitos violentos e causando o vício de inúmeras pessoas, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra recolhido. Oficie-se.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais.

P.I.C.

Limeira, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA